

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

Este tópico, representado pelos **artigos 226 a 230**, teve sua redação **totalmente alterada pela EC 65/2010 e 66/2010**. A família, base da sociedade, tem **especial proteção do Estado**. O casamento é civil e gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

Modernamente, o Direito de Família passou a receber tratamento diferenciado a partir da Constituição Federal de 1988. Vamos analisar, resumidamente, os princípios que a ele se aplica, e que estão espalhados pela própria Constituição, no Código Civil de 2002 e outras normas de direito público e privado:

Princípio da dignidade da pessoa humana: representado como fundamento da República no art. 1º, III, da CF/88, a dignidade da pessoa humana configura-se como regra inafastável que se sobrepõe a outros vários princípios, incidindo especialmente sobre o Direito de Família. Como exemplos de aplicação desse princípio, temos julgado do STF em que o planejamento familiar, fruto da livre decisão do casal, é fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, motivo pelo qual o recurso a processos de fertilização artificial da mulher não implica o dever da tentativa de nidação de todos os óvulos fecundados "in vitro" (ADI 3.510, rel. Min. Ayres Britto, julg. em 29/5/2008).

Outro julgado do STJ assentou que imóvel em que reside pessoa solteira é bem de família, estando protegido pela impenhorabilidade constante da Lei n. 8.009/90. Ou seja, protege-se a dignidade da pessoa humana e de sua moradia (STJ, ERESP 182.223/SP).

Princípio da solidariedade: a solidariedade é reconhecida como objetivo da República (art. 3º, I, CF/88), na busca da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o que termina por repercutir nas relações familiares. É o caso, por exemplo, do dever de prestar alimentos nos casos de união estável constituída antes da Lei 8.971/1994, os deveres recíprocos dos integrantes do grupo familiar, a coibição da violência no seio da família (Lei Maria da Penha), e o respeito e consideração mútuos dos membros da família.

Princípio da afetividade: ainda que não explícito no texto constitucional, o afeto é fundamento básico da unidade familiar, consectário da própria dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, considera-se, hodiernamente, que o vínculo familiar é mais um vínculo de afeto do que propriamente biológico, o que se convencionou denominar de **parentalidade socioafetiva**.

O reconhecimento das uniões homoafetivas pela jurisprudência mais recente é outro exemplo da aplicação desse princípio (**STF, ADI 4.277/DF e ADPF 132/RJ**).

Princípio do melhor interesse da criança: previsto no art. 227, caput da Constituição:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Também o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 3º dispõe que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e as facilidades, a fim de facultar-lhes o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Outro elemento é a possibilidade de adoção, sem restrição de idade, por casais homoafetivos. Segundo o Supremo,

"49. Por último, anoto que a Constituição Federal remete à lei a incumbência de dispor sobre a assistência do Poder Público à adoção, inclusive pelo estabelecimento de casos e condições da sua (dela, adoção) efetivação por parte de estrangeiros (§5º do art. 227); E também nessa parte do seu estoque normativo não abre distinção entre adotante "homo" ou "heteroafetivo". (ADI 4.277/DF, rel. min. Ayres Britto, julg. em 5/5/2011)

1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná: '1. Se as uniões homoafetivas já são reconhecidas como entidade familiar, com origem em um vínculo afetivo, a merecer tutela legal, não há razão para limitar a adoção, criando obstáculos onde a lei não prevê. 2. Delimitar o sexo e a idade da criança a ser adotada por casal homoafetivo é transformar a sublime relação de filiação, sem vínculos biológicos, em ato de caridade provido de obrigações sociais e totalmente desprovido de amor e comprometimento' (...) Assim interpretando por forma não-reducionista o conceito de família, penso que este STF fará o que lhe compete: manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria forçar o nosso Magno Texto a incorrer, ele mesmo, em discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico. O acórdão recorrido harmoniza-se com esse entendimento jurisprudencial. Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Recorrente (RE 846.102, relatora Min. Cárman Lúcia, julgado em 5/3/2015).

Princípio da não-intervenção ou liberdade: previsto no art. 1.513 do Código Civil de 2002, preconiza que "*É defeso a qualquer pessoa de direito público ou direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela família*".

É corolário direto do princípio da autonomia privada, que também se aplica ao Direito de Família. É a liberdade de se escolher, por exemplo, com quem namorar, manter união estável, casar ou separar-se, sem interferências externas ou do próprio núcleo familiar.

Isso não impede, entretanto, a **denúncia de abusos** ou a prisão em flagrante, por qualquer particular, de agente que esteja praticando violência doméstica de qualquer natureza, principalmente contra a mulher e a criança, não valendo o brocardo popular de que "*em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher*".

Princípio da função social da família: dispõe o art. 226, caput, da CF, que a família é a base da sociedade, tendo especial proteção do Estado.

Também aqui, deve-se atentar para o reconhecimento da paternidade socioafetiva, o afastamento da culpa em processos de separação judicial.

Princípio da igualdade ou isonomia: esse princípio possui três vertentes:

Igualdade entre os filhos: previsto, primordialmente, no art. 227, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 227.....

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

Significa dizer que todos os filhos detêm iguais direitos, sejam eles havidos ou não durante o casamento, estando há muito abolida a figura do "filho bastardo", "adulterino" ou "incestuoso". Essa igualdade alcança também os filhos havidos por inseminação heteróloga, com material genético de terceiro estranho à relação familiar.

Igualdade entre cônjuges e companheiros: pressupõe a igualdade entre homens e mulheres no que concerne à sociedade conjugal formada pelo casamento ou pela união estável, nos termos do art. 226, §§ 3º e 5º, da CF:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

.....

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

....

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

Exemplo da materialização desse princípio é a possibilidade de o marido/companheiro poder pleitear alimentos da mulher/companheira ou vice-versa.

Igualdade na chefia familiar: hoje, a chefia da família pode ser exercida tanto pelo homem quanto pela mulher, em regime de mútua colaboração, franqueando-se inclusive voz ativa aos filhos. É a busca da extinção da figura do pai de família, da tradição patriarcal. É materializado, dentre outros normativos, no art. 1.566, III e IV, do Código Civil:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

.....

III - mútua assistência;

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

.....

Por exemplo, o conceito de entidade familiar, alargou-se para além da comunidade formada apenas pela união entre o homem e a mulher. Estabelece o art. 226, §§ 3º e 4º:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

.....

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

*§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a **comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes**.*

É importante você saber que o Supremo Tribunal Federal deu **interpretação conforme a Constituição Federal** ao art. 1.723 do Código Civil para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura **entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família**:

"O *caput* do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, **ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos**. (...) Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. A Constituição **não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo**. Aplicabilidade do § 2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem "do regime e dos princípios por ela adotados" (...) Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do CC, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de "**interpretação conforme à Constituição**". Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família" (**ADI 4.277 e ADPF 132, rel. min. Carlos Ayres Britto, julg. 5/5/2011, Plenário**).

No âmbito dessa especial proteção, o **STF** decidiu que havendo a **transferência, de ofício, do cônjuge** empregado da Caixa Econômica Federal, para outra cidade, a servidora ocupante de cargo no Tribunal de Contas da União, tem direito líquido e certo de também ser removida, independentemente da existência de vagas. Ou seja, entendeu o Supremo que não há necessidade de que o cônjuge transferido seja servidor público estatutário, para que ocorra a remoção de ofício para acompanhar cônjuge (**art. 36 da Lei 8.112/1990**).

Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos.

O casamento civil **pode ser dissolvido pelo divórcio. Não há mais necessidade de prévia separação** judicial por mais de um ano nos casos previstos em lei ou separação de fato por dois anos.

Nos termos do **§ 7º do art. 226**, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, **o planejamento familiar é livre decisão do casal, e não imposição do Estado**, competindo a este propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, **vedada** qualquer **forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas**.

O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (**Vide Lei Maria da Penha**).

Nos termos do **art. 227**, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estado promoverá, programas de **assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem**, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Direito à proteção especial

Art. 227. ...

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Demais parágrafos do art. 227

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.

§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Inimputabilidade penal

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

Dever de cuidado e assistência mútuos e amparo ao idoso

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.



Veja como foi cobrado!

(CESPE/ESPECIALISTA FINANCIAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS/FNDE/2012) O planejamento familiar é de livre decisão do casal e deve ser orientado pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável; por essa razão, é vedado ao Estado propiciar às famílias acesso a recursos científicos associados à prevenção da gravidez.

Seria uma crueldade oficial impedir o acesso a recursos científicos destinados ao planejamento familiar, inclusive à prevenção da gravidez, como métodos anticonceptivos, laqueadura e informação. Nada disso, entretanto, poderá ser IMPOSTO pelo Estado, nos termos do **§ 7º do art. 226** da CF.

Gabarito: **ERRADO**.

(CESPE/PROCURADOR/PREFEITURA DO RECIFE/2014) Nos termos do art. 226 da Constituição Federal, "a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado". Entre os aspectos abrangidos pelo direito à proteção especial, segundo o texto constitucional, encontram-se os seguintes:

- a) garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; e obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade.
- b) garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; e acesso universal à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
- c) erradicação do analfabetismo; e estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.
- d) punição severa ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente; e garantia às presidiárias de condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.
- e) punição severa ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente; e estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

Nos termos do §3º, II e V, do art. 227, o direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

- I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;*
- II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;**
- III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;*
- IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;*
- V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;**
- VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;*
- VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.*

Gabarito: **alternativa A**.

(FCC/DEFENSOR PÚBLICO/DPE RS/2011) Conforme estatuído na Constituição Federal no que se refere aos direitos sociais e à ordem social, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É direito público subjetivo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, tanto que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
- b) É dever do Estado proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
- c) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, para tanto, incumbe ao Poder Público, em todas as suas esferas de competência, promover a educação ambiental.
- d) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, desenvolvendo, para tanto, programas de amparo, que deverão ser executados, preferencialmente, em estabelecimentos públicos.
- e) A assistência social será prestada a todos que dela necessitarem, independentemente de contribuição para o seu custeio, por se tratar de direito subjetivo.

Atenção pois a questão pede o item **INCORRETO**.

O item "a" está **certo**, pois nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 208, e conforme já assentou o Supremo Tribunal Federal, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, bem como o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

O item "b" está **correto**, pois nos termos do art. 215 § 1º, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

O item "c" está **certo**, pois segundo o art. 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O item "d" está **errado** (**GABARITO**), uma vez que nos termos do § 1º do art. 230 da CF, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente **em seus lares**, e não em instituições públicas. Já pensou, o Estado brasileiro incentivando as famílias a "se livrarem" de seus velhos para deixá-los em abrigos? Como se não fossem também envelhecer um dia!

O item "e" está errado, pois nos termos do art. 203 da CF, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

Resumo

Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso (arts. 226 a 230 da CF/1988)

1. Princípios Fundamentais do Direito de Família

- A família é a **base da sociedade** e tem **especial proteção do Estado** (art. 226, caput).
- O **casamento é civil** e sua celebração **é gratuita**.
- O **casamento religioso** tem **efeito civil**, nos termos da lei.
- Alterações importantes pelas **EC 65/2010 e 66/2010**.

2. Princípios Constitucionais Aplicáveis

- **a) Princípio da dignidade da pessoa humana**
 - Fundamento da República (art. 1º, III).
 - Base do Direito de Família.

- **Exemplo (STF, ADI 3.510):** planejamento familiar e fertilização artificial.
- **Exemplo (STJ, ERESP 182.223/SP):** bem de família para pessoa solteira.
- **b) Princípio da solidariedade**
 - Objetivo da República (art. 3º, I).
 - Reflete no dever de prestar alimentos, coibir violência familiar (Lei Maria da Penha), e no respeito mútuo entre os membros da família.
- **c) Princípio da afetividade**
 - Não está expresso, mas decorre da dignidade da pessoa humana.
 - **Base da parentalidade socioafetiva.**
 - **STF (ADI 4.277/DF e ADPF 132/RJ):** reconhecimento das uniões homoafetivas.
- **d) Princípio do melhor interesse da criança**
 - Art. 227, caput: prioridade absoluta à proteção integral da criança e do adolescente.
 - Garantia de direitos fundamentais (vida, saúde, educação, lazer, dignidade, etc.).
 - Fundamenta a **adoção por casais homoafetivos** (ADI 4.277/DF, RE 846.102/PR).
- **e) Princípio da não intervenção (liberdade familiar)**
 - Art. 1.513 do CC: proíbe interferência pública ou privada na vida familiar.
 - Exceção: **denúncia de abusos e violência doméstica** é legítima.
- **f) Princípio da função social da família**
 - Família como núcleo de proteção e desenvolvimento da pessoa humana.
 - Reconhecimento da **paternidade socioafetiva** e afastamento da “culpa” nas separações.
- **g) Princípio da igualdade ou isonomia**
 - Três dimensões:
 - **Entre os filhos** — art. 227, §6º: todos com os mesmos direitos, vedada discriminação.
 - **Entre cônjuges e companheiros** — art. 226, §§3º e 5º: igualdade plena entre homem e mulher.
 - **Na chefia familiar** — ambos podem exercer conjuntamente (art. 1.566, III e IV, CC).

3. Entidades Familiares Reconhecidas

- **União estável:** reconhecida entre homem e mulher, com possibilidade de conversão em casamento (art. 226, §3º).
- **Família monoparental:** formada por um dos pais e seus descendentes (art. 226, §4º).
- **Famílias homoafetivas:** reconhecidas pelo STF (ADI 4.277 e ADPF 132) como entidades familiares.

4. Casamento e Divórcio

- O **casamento civil** pode ser dissolvido pelo **divórcio** direto, sem necessidade de separação judicial prévia (EC 66/2010).
- Extinção da separação obrigatória de fato ou judicial.

5. Planejamento Familiar

- Art. 226, §7º: **livre decisão do casal**, sem interferência do Estado.
- O Estado deve fornecer **meios educacionais e científicos**, vedada qualquer forma coercitiva.

6. Proteção à Criança, Adolescente e Jovem (art. 227)

- **Dever conjunto:** família, sociedade e Estado.

- **Prioridade absoluta** na garantia de direitos.
- Programas de assistência integral à saúde e prevenção a deficiências.
- **Percentual de recursos públicos** destinados à saúde materno-infantil.
- **Lei deve garantir** acessibilidade e integração social de pessoas com deficiência.

7. Direito à Proteção Especial (art. 227, §3º)

- Abrange:
 1. Idade mínima de 14 anos para o trabalho (art. 7º, XXXIII).
 2. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas.
 3. Acesso à escola ao trabalhador adolescente.
 4. Defesa técnica e garantias processuais.
 5. Princípios de brevidade e respeito à condição peculiar de desenvolvimento.
 6. Estímulo à guarda de crianças órfãs ou abandonadas.
 7. Programas contra drogas e dependência química.
- **Outros parágrafos:**
 - §4º: punição severa a abuso, violência e exploração sexual.
 - §5º: adoção assistida pelo Poder Público.
 - §6º: igualdade de direitos entre filhos.
 - §8º: criação do Estatuto e do Plano Nacional da Juventude (EC 65/2010).

8. Inimputabilidade Penal (art. 228)

Menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, sujeitos à legislação especial (ECA).

9. Dever de Assistência Familiar

- Art. 229:
 - Pais → dever de assistir, criar e educar filhos menores.
 - Filhos → dever de ajudar e amparar pais na velhice, carência ou enfermidade.

10. Amparo ao Idoso (art. 230)

- Dever da família, sociedade e Estado de assegurar:
 - Dignidade, bem-estar e direito à vida.
 - Participação comunitária.
 - Programas preferenciais em seus lares.
 - Gratuidade no transporte coletivo urbano a partir dos 65 anos.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960